

1502181-36.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... como o Col. Superior Tribunal de Justiça: ' TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502181-36.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502181-36.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185506/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26031963 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2185506 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE PINTO INACIO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de João Henrique Pinto Inacio da Silva, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, caput, c.c. artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 09 de julho de 2022, por volta das 11h35min, na rua Treze de Maio em frente à loja Renner, centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu mediante violência, subtraiu um pingente de ouro pertencente à vítima "E.M. de.V", idosa de 84 (oitenta e quatro) anos de idade.

Auto de prisão em flagrante (pág. 04) e Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 13/15).

Por decisão proferida em 22 de julho de 2022 (págs. 62/63), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação

(pág. 83), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 87/89). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, nos termos do art. 387, IV do CPP.

A defesa pleiteou pela absolvição e aplicação do Princípio da Insignificância; subsidiariamente, a desclassificação para furto, reconhecimento pela tentativa, fixação da pena no mínimo legal e regime mais brando para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de adentrar ao mérito, necessário pontuar que não se vislumbra nenhuma irregularidade no prisão em flagrante realizada pelos agentes de segurança, sendo a matéria objeto de análise quando da realização da custódia cautelar do acusado.

Nesse sentido : "De outra parte, inexistente ilegalidade na atuação dos guardas municipais ao prenderem em flagrante o acusado.

O fato de a Constituição Federal prever, em seu artigo 144, §8º, que a função das guardas municipais é a proteção de seus [Municípios] bens, serviços e instalações , não importa vedação a que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Adotar o entendimento contrário significaria impor equivocada proibição às guardas municipais, carente de qualquer base normativa ou justificativa razoável.

Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o s o Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito .

Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento das guardas municipais na categoria de autoridades policiais o que importa no dever de efetuar a prisão em flagrante, nas hipóteses cabíveis -; permaneceria a faculdade de os guardas realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente determina esta faculdade a qualquer do povo .

Isso porque, pacificou-se o entendimento de que, se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo (art. 5º, §3º, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2.014, são competências específicas das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário , disposição legal esta regularmente observada, conforme se extrai dos documentos que acompanham a exordial.

Nesse sentido já decidiu tanto este EgrégioTribunal de Justiça como o Col. Superior Tribunal de Justiça: ' TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes. (STJ, Habeas Corpus nº 296.728/SP, parte da ementa, 5ª Turma, Min. Jorge Mussi, 02/09/2014).

Não se olvide, por outro lado, que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nessa toada, sendo o guarda municipal um agente público, deve prender qualquer pessoa que se encontre em flagrante delito. (TJ/SP, Apelação nº 0005909-78.2014.8.26.0019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, 30/06/2015).

Não se olvide que o artigo 3º, da Lei nº 13.022/14 expressamente previu como atribuição das guardas municipais o patrulhamento ostensivo: São princípios

mínimos de atuação das guardas municipais: III - patrulhamento preventivo . No mais, não se pode igualmente olvidar que a função investigativa não é atribuição exclusiva dos órgãos da polícia judiciária, , conforme já decidiu este Egr.

Tribunal de

Justiça:

(...) Finalmente, há que se salientar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o artigo 144, da Constituição Federal, não determina o monopólio da função investigativa à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa de outras autoridades (cf. HC 91613/MG, j. em 17.09.2012 e HC 84965/MG, j. 13.12.2011). Dessa forma, percebe-se que resta superada a questão da atribuição do poder de polícia aos agentes municipais, diante da expressa previsão legal para tanto. (Apelação nº 0071862-90.2014.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ricardo Sale Júnior, 05/05/2016). (Apelação nº 0000126-43.2016.8.26.0114 - 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo)

No mérito, atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é improcedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de conhecida e demais documentos encartados aos autos.

A autoria, contudo, não restou incontestada ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, pelas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "E.M. de V." ouvida exclusivamente em juízo, declarou que foi vítima de um assalto inesperado, não conseguindo identificar o indivíduo e, ao resistir um pouco, foi arremessada ao chão. Declarou que o indivíduo arrebatou as correntes em seu pescoço, mas não conseguiu levá-las. Disse que se machucou, caindo com a perna esquerda no chão, não conseguindo andar sendo socorrida e levada para o hospital. Disse que não viu o rosto do indivíduo, não sabendo dizer nenhuma característica dele. Relatou, ainda, que está com 84 (oitenta e quatro) anos. No momento que puxou a corrente, esclareceu que acredita que se desequilibrou porque foi empurrada pelo indivíduo. Algumas pessoas, transeuntes, correram atrás do indivíduo, dizendo que quem a atacou era um rapaz, sendo entregue pelos transeuntes aos policiais. As duas correntes foram recuperadas, mas não conseguiu recuperar o pingente. Relatou que teve pequenas fraturas, ficando quase dois meses sem poder andar tendo que realizar tratamento médico com fisioterapia e uso de bengala. Por fim disse que teve gastos com tratamento médico no valor aproximadamente de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

A testemunha Rosenei de Abreu Paulino, guarda municipal em sede administrativa fazia patrulhamento preventivo na Rua 13 de Maio, por volta das 11h35min., quando transeuntes, não qualificados, informaram que em frente a loja Renner havia um homem sendo agredido por outras pessoas, pois ele foi capturado logo após ter agredido uma idosa e subtraído dela um pingente de ouro. A idosa estava no local e foi identificada como "E.M. de V.", de 84 (oitenta e quatro) anos. A vítima lhe narrou que caminhava pela rua quando foi derrubada no chão por um homem desconhecido, que tentou subtrair de seu pescoço seu cordão com um pingente. O cordão rompeu, mas permaneceu na posse da vítima, sendo levado um pingente de ouro pelo assaltante. Na sequência foi perseguido por uma multidão, que o segurou até a chegada do depoente. Chegando em frente da loja Renner a multidão se dispersou rapidamente e deixou no local o autor dos fatos, João Henrique Pinto Inácio da Silva. Ele apresenta apenas lesões, pois foi agredido por pessoas desconhecidas. Ele foi revistado por GM Pereira, que nada encontrou na posse dele, exceto seu próprio aparelho celular sem marca aparente. A vítima o avistou no local da captura e o apontou sem sombra de dúvidas como sendo o assaltante. A vítima afirmou que foi empurrada de modo violento, tanto que caiu no chão e fraturou o quadril. A vítima chegou a ser trazida para esta central de flagrante, mas estava passando mal e foi socorrida pelo SAMU, sendo levada à UPA Carlos Lourenço. O socorro foi providenciado apela guarda municipal antes mesmo que os fatos fossem comunicados ao

delegado de polícia. A vítima permaneceu recebendo cuidados médios e em observação. Em juízo, declarou que estava em patrulhamento juntamente com seu parceiro na região central quando foi solicitado apoio, informando que havia um homem caído em frente à loja Renner, imputando a ela a prática de subtração e agressão a uma senhora em frente a Catedral. Indagado, o acusado nada respondeu no momento, tendo conversado apenas com a vítima. Disse que alguns populares abordaram o indivíduo e o contiveram até a chegada dos guardas, dispersando após a chegada. Por fim, disse que nada foi encontrado na posse do réu.

A testemunha Robson de Macedo Pereira guarda municipal em sede administrativa declarou que estava junto com GM Rosinei, patrulhando a rua 13 de Maio, quando foi alertado por transeuntes não identificados, que uma idosa tinha sido roubada, e que o autor do fato foi perseguido e capturado por populares. Inclusive ele estava sendo agredido em frente à loja Renner. De fato o depoente se deparou com a vítima e o autor em frente à loja Renner. O autor foi identificado como João Henrique Pinto Inácio da Silva. Realizada busca pessoal e nada encontrou com ele, exceto seu próprio aparelho celular sem marca aparente. Ele nada falou sobre o ocorrido. A vítima é a idosa chamada "E.M.de V". Ela disse que caminhava na rua quando foi puxada violentamente por João Henrique e jogada ao chão. Disse que João Henrique puxou seu cordão com um pingente de ouro. Ele conseguiu pegar somente o pingente e saiu correndo, sendo perseguido por transeuntes, que o capturaram e o agrediram. Os autores da captura não foram identificados, pois quando percebera a aproximação da viatura se evadiram rapidamente perdendo-se na multidão. A vítima aparentemente sofreu lesão no quadril e foi medicada no PS Carlos Lourenço.

Em juízo, declarou que estava em patrulhamento juntamente com sua parceira pela região central quando foram solicitados por populares sobre uma ocorrência de um roubo. Foram informados, ainda, que populares estavam linchando a pessoa que tinha efetuado o roubo à uma senhora de idade. Ao chegarem no local, a multidão dispersou e identificaram o indivíduo. No momento nada falou, tendo falado apenas no distrito. Disse que com o acusado nada foi encontrado e nenhum dos populares foi identificado. Por fim relatou que a vítima sofreu lesões, precisando chamar a ambulâncias, sendo possivelmente uma fratura no quadril.

O acusado João Henrique Pinto Inacio da Silva, perante autoridade policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Afirmou que foi capturado por transeuntes, na via 13 de Maio, sendo agredido por socos e chutes na região da costela. Não tem lesão aparente, mas sente dores.

Em juízo, permaneceu em silêncio.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, não ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que o acusado, mediante emprego de violência subtraiu para si um pingente de ouro pertencente à vítima "E.M.de V".

Em que pesem os argumentos da ilustre representante do Ministério Público, verifico que a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não se reveste da robustez necessária para o decreto condenatório.

A vítima, em juízo, afirmou que não viu o acusado quando da prática delitiva, uma vez que a ação do indivíduo foi inesperada e, ao ser empurrada, caiu ao chão. Foi socorrida por transeuntes e socorrida ao PS, sendo diagnosticada com fraturas. Em juízo, a vítima confirmou que não visualizou o acusado, contrariando declarações dos agentes de segurança, e destacou que não tem condições de fornecer qualquer característica que propicie sua identificação.

Na fuga, o acusado teria sido perseguido por populares, que lograram êxito na abordagem nas proximidades das Lojas Renner. O fato foi comunicado à Guarda Municipal. Os agentes de segurança, ao chegarem no local, relataram que os transeuntes se espalharam, verificando-se que o réu havia sido severamente agredido. Das pessoas que abordaram o acusado, ninguém foi identificado e ouvido. Nada de ilícito, ou mesmo bem da vítima, foi localizado em poder do acusado. Bem da verdade, não houve reconhecimento, tratando-se de indícios de autoria, ante relatos de populares aos agentes de segurança imputando a prática delitiva.

Reitera-se que a vítima afirmou que não visualizou o rosto do acusado e não tem condições de fornecer qualquer característica física.

Necessário destacar que o acusado não foi abordado com o bem da vítima e não há testemunhas que o identifiquem como o autor do delito.

O acusado, ouvido em juízo, permaneceu em silêncio.

Não se permite a interpretação de suposições em desfavor do réu. A imputação do delito pela abordagem de terceiros que sequer foram identificados e ouvidos, sobretudo pela deficiência flagrante, não merece amparo. A constatação da autoria delitiva unicamente pela imputação de terceiros, sem qualquer outro elemento apto e coeso, deve ser refutada, não se deve valer de parâmetro para imputação da prática delitiva que pesa contra o réu.

Sobrevindo dúvida, esta deverá ser interpretada em favor do acusado.

Elucida a doutrina: "O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Não ficou demonstrado, sob o crivo do contraditório, que o réu praticou o delito. Não se está aqui a desmerecer a palavra dos agentes de segurança que prestaram seus depoimentos em juízo. Seus testemunhos tem o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho e assim deve ser observado com as demais provas produzidas.

Nesse mesmo sentido:

"Não se nega, evidentemente, validade à palavra dos policiais. Sempre prestigiada pela jurisprudência, especialmente nos crimes de que tratam estes autos, de regra é suficiente para embasar um decreto condenatório. Nem por isso, entretanto, se lhe pode conferir infalibilidade que não lhe é própria. Assim, se a palavra dos policiais, por influência de alguma causa, não exprime a certeza que dela se requer, revelando, antes, um estado de mera probabilidade, quando não de simples possibilidade ou de opinião a respeito do afirmado, não se lhe pode dar crédito suficiente e deve, como qualquer outro elemento de prova, ser afastado do conjunto probante, especialmente quando, como no caso, vem confrontada pela retratação judicial da única testemunha que acompanhou a ação policial". (TJ/SP, Apelação n. 00950.485.3/6-0000-000, Apelação Criminal nº 1500070-08.2021.8.26.0583 -Voto nº 44872 7, Câmara Criminal, em acórdão relatado pelo eminente Des. Lopes da Silva) Nessa linha, segue entendimento jurisprudencial, conforme excertos a seguir colacionados:

"Apelação criminal - Roubo majorado - Autoria não demonstrada - Reconhecimento na delegacia de polícia não foi ratificado em juízo - Conjunto probatório insatisfatório - Absolvição mantida - Aplicação do princípio "in dubio pro reo" - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500894-67.2018.8.26.0616; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

"Roubo - Prova débil de autoria - Hipótese na qual a prova produzida na fase inquisitiva não restou confirmada sob o contraditório, aliada à firme negativa do acusado que apresentou relato crível para a acusação que sofreu. Apelação provida para absolver o acusado por insuficiência de provas. Prejudicado o reclamo do parquet." (TJSP; Apelação Criminal 0057653-77.2018.8.26.0050; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Dado ao acima aduzido, em que pesem os argumentos tecidos pela representante do

Ministério Público, a absolvição da prática delitiva é medida de rigor.
Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial a fim de ABSOLVER o réu JOÃO HENRIQUE PINTO INACIO DA SILVA, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática delitiva do artigo 157, caput, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA